

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת שרון מרים השכל

פ/25/119

הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון – הוספת טיפול בקנבוס למטרות רפואיות לסל שירותי הבריאות), התשפ"ג–2022

1. תיקון התוספת השנייה בחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994¹, בתוספת השנייה, בחלק שכותרתו "שירותים בהשתתפות כספית עצמית של המבוטח", אחרי פרט 17 יבוא:

"18. טיפול בקנבוס למטרות רפואיות

הקופה תשתתף בתשלום בעד טיפול בקנבוס למטרות רפואיות בשיעור של _____, על פי אישור של רופא מומחה של הקופה; לעניין זה, "קנבוס" – כל צמח מהסוג קנבוס (Cannabis) וכל חלק ממנו, לרבות שורשיו, וכלל התוצרים המופקים ממנו."

דבר הסבר

הקנביס הרפואי מהווה תרופה בעלת חשיבות מכרעת עבור החולים הנזקקים לה, בהיותה מועילה בהקלת מגוון מצבים רפואיים כרוניים ומסכני חיים ומשפרת את איכות חייהם של החולים בהן. עבורם, מדובר בתרופה המאפשרת חיים ושבילעדיה החולים אינם יכולים לנהל אורח חיים מתפקד. לפני מספר שנים נכנסה לתוקף רפורמת הקנביס הרפואי (החלטת ממשלה 1587 מיום 26/06/2016), שמטרתה הייתה להסדיר מתן טיפול רפואי באמצעות הקנביס. הרפורמה האריכה משמעותית את הליך גידול, ייצור, בדיקה, אריזה וניפוק הקנביס והשיתה על כל שלביו רגולציה כבדה. בכך הובילה הרפורמה להתייקרות משמעותית בעלויות התהליך כולו ולחוסר כדאיות בגידול הקנביס. למרות היותה של התרופה חשובה ומצילת חיים, התייקרות זו התגלגלה ישירות לכיסם של החולים הזקוקים לתרופה – אשר רובם ממילא מוגדרים כנכים בידי המוסד לביטוח לאומי ונשענים למחייתם על קצבאות. כתוצאה מכך חולים הנזקקים לטיפול קבוע בקנביס רפואי בגין מחלה כרונית – ולעיתים מחלה מסכנת חיים, נדרשים לשלם פי 3 עד 10 (בהתאם למינון הנדרש) מהסכום ששולם על ידם בכל חודש לפני תחילת הרפורמה. הטיפול בקנביס אינו מסובסד על ידי המדינה וכך נוצר מצב אבסורדי שבמסגרתו חולים נוטלים

¹ ס"ח התשנ"ד, עמ' 156.

□ שיעור ההשתתפות ייקבע בעת הכנת הצעת החוק לקריאה הראשונה.

תרופות יקרות יותר, אך לא בהכרח מועילות יותר מהקנביס, אך ורק בשל העובדה שהן מצויות בסבסוד המדינה והקנביס לא.

הצעת החוק נועדה לכלול את הקנביס, המשמש כתרופה מצילת חיים בתוך החלק השני לתוספת השנייה לחוק ביטוח בריאות ממלכתי, התשנ"ד–1994. באופן הזה יכלל הטיפול הרפואי באמצעות קנביס בסל שירותי הבריאות. מוצע כי מימון הטיפול יעשה על ידי הקופה, בהשתתפות עצמית של המטופל. שיעור מימון הקופה ייקבע בעת הכנת הצעת החוק לקריאה הראשונה. עוד מוצע כי המימון יעשה על פי אישור של רופא מומחה של הקופה. הצעת החוק תאפשר להנגיש את הטיפול בקנביס רפואי גם לחולים המתמודדים עם מצוקה כלכלית כך שיוכלו לרכוש את התרופה שעליה ממליץ הרופא המטפל, ולא יאלצו להסתפק בתרופה אחרת הנגישה לכיסם, אך אינה מומלצת או עדיפה יותר לטיפול בעבורם.

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת שרון מרים השכל (פ/1627/24).

הצעת החוק זהה לפ/1627/24 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים

והונחה על שולחן הכנסת ביום

י"ח בכסלו התשפ"ג (12.12.2022)